

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 41/2531

นางเป๊ว มนต์ประเสริฐหรืออุ่มเจริญ โจทก์
นายประคอง ภูผา กับพวก จำเลย
นายคารม เจียมบุรเศรษฐ์ (ตามคำฟ้อง
ใช้ว่า

ผู้ยื่นคำร้อง

เจียมบุรเศรษฐ์) ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

บริษัทขนส่ง จำกัด ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 166)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเสียหาย 236,700 บาท
ให้แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง (18
ตุลาคม 2526) จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ โดยทนายจำเลยที่ 2 ลงชื่อในคำร้อง
(อันดับ 164, 163, 145)

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ
155)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หรือที่ 3 คนใดคนหนึ่ง หรือร่วมกันหาประกัน
สำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยมีกำหนด 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็
อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง และค่าคำร้องเป็น
พับ

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หรือที่ 3 คนใดคนหนึ่ง หรือร่วมกันหาประกัน
สำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยมีกำหนด 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็
อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง และค่าคำร้องเป็น
พับ

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ